

제주국제자유도시개발센터 상임감사

기 관 주 의

제 목 : 교원의 직원주택 입주순위 관리 규정 미준수

관계부서 : (주)제인스 사무국, 각 국제학교 행정실

내 용

1. 사안의 개요

주식회사 제인스(이하 제인스)의 대표이사와 각 국제학교 행정실장은 직원 주택 지원에 관한 사항을 분담하고 있다. 각 국제학교 행정실장은 [표1]과 같이 직원주택관리규정 제4조(직원주택의 운영관리)와 직제규정 별표3에 따라 직원주택의 운영에 관한 기본계획의 수립과 대여 기준 등을 관장하고 있다.

[표1] 직원주택관리규정 제4조, 직제규정 별표3 일부

- **직원주택관리규정 제4조(직원주택의 운영관리)** ① 직원주택의 운영에 관한 기본 계획의 수립과 대여기준 등은 **자산관리 담당 부서의 장이 관장**한다.
- **직제규정 <별표3> 부서별업무분장**
(NLCS Jeju 행정실) 23. 자산 및 시설관리
(Branksome Hall Asia 행정실) 23. 자산 및 시설관리
(SJA Jeju 행정실) 23. 자산 및 시설관리

그리고 제인스 대표이사는 [표2]와 같이 직원 주택 입주순위를 직원주택 관리규정 제6조(입주순위) 제2항에 따라 정하여야 한다.

[표2] 직원주택관리규정 제6조(입주순위)

- ① 직원주택의 입주는 다음 각 호의 순위에 의한다.
 - 가. 임원
 - 나. 교원
 - 다. 신규채용자이면서 비연고자
 - 라. 비연고자
 - 마. 연고자 중 무주택자
- ② **제1항 각호 내에서의 우선순위는 직무, 직책, 연령, 부양가족 등을 고려하여 대표 이사가 정한다.**

제인스의 직원주택 지원 현황은 다음과 같다. 먼저, [표3]과 같이 ‘19/20 학사연도말 제인스 전사 기준으로 교원 현원 376명에 대해 326채를 지원하여 현원 대비 87%¹⁾의 주택지원율을 보이고 있고, 교원 아닌 직원의 현원(사무국 제외) 192명에 대해 10채를 지원하여 현원 대비 5%의 주택지원율을 보이고 있다.

[표3] ‘19/20학사연도말 기준 직원주택 지원 현황

회계단위	교원		교원 아닌 직원	
	현원(명)	대여주택수(채)	현원	대여주택수
NLCS Jeju	150	139	82	3
BHA	134	109	49	1
SJA Jeju	92	78	61	6
합 계	376	326	192	10

다음으로 최근 3개 학사연도말 기준으로 전 직원에 대한 직원주택 지원 내역을 보면 [표4], [표5]와 같이 2개 학사연도 기간 동안 47채의 지원주택이 증가했고, 지원주택을 임차하기 위한 예산집행액은 4.5억원이 증가했다.

[표4] 최근 3개 학사연도말 기준 직원주택 지원 현황

(단위: 채)

회계단위	‘17/18 연도(A)	‘18/19 연도	‘19/20 연도(B)	증감(B-A)
NLCS Jeju	130	134	142	12
BHA	94	100	110	16
SJA Jeju	65	65	84	19
합 계	289	299	336	47

[표5] 최근 3개 학사연도말 기준 직원주택 지원 예산집행 현황

(단위: 백만원)

회계단위	17/18 연도(A)	18/19 연도	19/20 연도(B)	증감액(B-A)
NLCS Jeju	1,271	1,409	1,412	141
BHA ²⁾	945	1,010	950	5
SJA Jeju	81	264	385	304
합 계	2,297	2,683	2,747	450

1) 교원부부의 경우 현원은 2인이지만 1주택을 지원하고 있으며, BHA의 경우 21쌍이 해당되는데 이를 반영할 경우 교원에 대한 실주택지원율은 92%임.

2) BHA의 ‘19/20학사연도 예산집행액이 감소한 것은 자산관리담당자의 설명에 따르면 지원주택 약 30채를 교육도시 외부의 주택으로 교체한 효과(임대료 감소 1채당 약 3백만원)라고 함

지원현황에 따르면 지원주택수량과 예산집행액의 규모를 결정하는 것은 거의 교원현원에 달려 있다고 볼 수 있고, 지원대상자인 교원현원의 증가에 따라 지원주택을 공급하기 위해 추가로 확보하고 있는 것을 알 수 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

제인스는 직원주택 지원 예산을 효율적이고 합리적으로 집행하여야 한다. 직원주택 지원예산 집행의 효율성과 합리성을 갖추기 위해서는 직원주택을 지원할 때 직원주택관리 규정 제6조에 따라 입주순위를 정하고 관리하여야 한다. 직원주택관리규정 제6조는 교원이라 하더라도 교원들 내에서의 지원 우선순위를 대표이사가 정하도록 하고 있다.

입주순위를 정하는 것은 예산의 형편 등에 따라 직원에게 지원할 수 있는 주택수를 한정하여 운영할 경우 그 한정된 주택수 내에서 누구를 우선대상자로 할 것인가를 결정하기 위함이라고 보아야 한다.

직원에게 주택을 지원할 것인지 여부 또는 지원의 우선순위를 결정할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항 중의 하나로 제주도내 자가보유 여부를 포함하여야 한다. 직원주택관리규정 제6조 제1항에서의 입주순위가 피고용인의 신분(임원, 교원)을 우선 고려하고 그 외에는 제주도와 연고를 고려하여 결정하도록 되어 있는데, 이중 제주도와 연고는 도내에 주택보유 여부를 고려하는 취지가 배어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

직원주택 지원대상자 선정이나 입주순위를 정하는 등의 직원주택관리 업무를 검토한 결과 [표6]과 같이 확인되었다.

[표6] 직원주택 지원관리 업무 확인 사항

구분	NLCS	BHA	SJA	사무국
직원주택 지원 대상자 선정기준	교원은 전원	교원은 전원	교원은 전원	해당없음
직원주택 입주신청서 접수	교원은 없음	교원은 없음	교원은 없음	해당없음
대표이사의 교원 입주순위 결정	없음	없음	없음	없음
교원의 도내 자가보유 여부 확인	없음, 보유여부 무관	없음 (파트너 협의사항)	없음 (고용계약에 따라 지원)	없음 (고용계약에 따라 지원)
감사기간 중 교원의 자가보유 여부 조사 응답률	0% (개인정보로 조사불응)	55% (157명 중 87명)	50% (141명 중 70명)	해당없음
직원주택관리 프로세스의 행정실과 사무국 연계성	없음	없음	없음	없음

각 국제학교 행정실들은 교원의 경우 지원대상자 결정에 있어서 도내 자가보유 여부 확인이나 직원주택관리규정에 의한 직원주택 입주신청서의 접수나 각 학교 행정실과 사무국이 연계³⁾하여 교원내에서의 직원주택 입주순위를 고려하지 않고 직원주택 지원을 결정하고 있다.

직원주택관리규정은 제6조에서 교원내에서 대표이사가 입주순위를 정하도록 하고 있다. 규정은 회사가 업무를 처리하는데 있어 지켜야 할 원칙, 절차나 기준이다. 그러므로 앞에서 살핀 바와 같이 교원내의 입주순위를 정하지 않고 직원주택을 지원하는 것은 직원주택관리규정을 준수하지 않은 부적절한 업무처리이다.

【관계부서 의견】

제인스의 사무국 및 각 국제학교 행정실은 교원에 대해 직원주택을 지원하는 것은 고용계약에 따른 것이거나, 각 국제학교 운영에 관해서 체결한 협력사업 계약상 JDC·제인스의 상대방인 국제학교 운영시스템 제공자인 파트너와의 협의사항으로 교원이 제주도내에 자가를 보유하고 있는지 여부 또는 입주순위를 검토할 대상이 아니라고 의견을 제시하였다.

그러나 규정은 회사가 업무를 처리하는데 있어 지켜야 할 원칙, 절차나 기준인 것이고, 고용계약은 그러한 규정을 준수하여 실행하는 업무 처리에 관한 문제이므로 업무처리의 하나인 계약이 규정에 우선한다고 볼 수 없기 때문에 사무국과 각 국제학교 행정실의 의견을 받아들일 수 없다.

【조치할 사항】 대표이사는

직원주택 지원 결정의 합리성과 직원주택지원 예산집행의 효율성을 제고할 수 있게, 교원의 신규채용 또는 고용계약 갱신 시 직원주택 지원과 관련하여 입주신청서 접수, 입주순위 결정 등 직원주택관리규정에서 정한 사항을 철저히 준수하시기 바랍니다. **【기관주의】**

3) 각 국제학교 행정실이 직원주택 지원 대상자인 개별교원들에 대해 입주순위 결정 시 고려사항들을 반영한 입주순위(안)을 사무국에 제출하고, 이에 따라 대표이사가 입주순위를 정하게 함